	xÕp hµng lªn tµu...)//Gi¸ c¶//Ph-¬ng thøc thanh to¸n//Gi¸m ®Þnh hµng//Tr¸ch nhiÖm vÒ khuyÕt tËt cña hµng ho¸//HiÖu lùc hîp ®ång//Tr-êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng//ChÊm døt hîp ®ång//LuËt ¸p dông vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp *Bổ sung danh mục chi tiết các ®iÒu kho¶n nh- ®Þnh nghÜa, tr¸ch nhiÖm ®èi víi bªn thø ba, viÖc ®¸nh thuÕ*	0, 1®
4	*V× ®©y lµ mét hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ víi th-¬ng nh©n n-íc ngoµi (hîp ®ång th-¬ng m¹i quèc tÕ) nªn khi ®µm ph¸n vÒ c¸c ®iÒu kiÖn giao hµng, nªn bµn ®Õn cÊc vÊn ®Ò sau :* - *Ngµy giao hµng, chËm trÔ giao hµng...* - *§Þa ®iÓm giao hµng (n¬i giao hµng vµ c¸c ®Þa ®iÓm thay thÕ)* - *VËn t¶i : C¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i ®-îu sö dông, ®ãng gãi kÎ ký m· hiÖu... chøng tõ v¨n b¶n* - *Rñi ro, quyÒn së h÷u, b¶o hiÓm* - *§iÒu kiÖn giao hµng (Incoterms nµo thÝch hîp)*	Mçi ý 0, 3®
5	- *Víi c¸c hîp ®ång ng«¹i th-¬ng nªn tr-íc hÕt ph¶i xem hai bªn cã tho¶ thuËn vÒ luËt ¸p dông kh«ng. Trªn thùc tÕ, hai bªn kh«ng cã tho¶ thuËn vÒ luËt ¸p dông nªn khi cã tranh chÊp, toµ ¸n cã thÈm quyÒn sÏ c¨n cø vµo luËt t-ph¸p quèc tÕ cña n-íc m×nh ®Ó x¸c ®Þnh nguồn luËt ¸p dông* - *V× Cty NN muèn kiÖn Cty VN ra toµ ¸n ViÖt Nam nªn toµ ¸n ViÖt Nam, c¨n cø vµo ®iÒu điều 769-k1 Bé luËt d©n sù. sÏ x¸c ®Þnh luËt ViÖt Nam ®-îc ¸p dông (hîp ®ång ®-îc ký kÕt t¹i ViÖt Nam, vµ chñ yÕu ®-îc thùc hiÖn t¹i ViÖt Nam: giao hµng t¹i ViÖt Nam, thiÖt h¹i x¶y ra t¹i ViÖt Nam)* - *V× vËy, c¸c hîp ®ång gia c«ng ®Òu lµ nh÷ng hîp ®ång trong lÜnh vùc th-¬ng m¹i, chÞu sù ®iÒu chØnh trùc tiÕp cña LuËt Th-¬ng m¹i. Nguồn luËt chñ yÕu ®iÒu chØnh c¸c giao dÞch nµy: LuËt Th-¬ng m¹i (LTM), Bé luËt d©n sù*	0, 2 ® 0, 4 ® 0, 4 ®
6	- *Theo §iÒu 159, kho¶n 3 Bé luËt tè tông d©n sù, thêi hiÖu khëi kiÖn sÏ ®-îc tÝnh theo quy ®Þnh cña §iÒu 319 LTM (2 năm)* - *§©y lµ tranh chÊp vÒ chÊt l-îng hµng ho¸.* ▪ *Xác ®Þnh thêi h¹n khiÕu n¹i.* ▪ *Thêi hiÖu khëi kiÖn cña ¸ Ch©u: Theo §iÒu 242 LTM, thêi hiÖu khëi kiÖn lµ 2 n¨m kÓ tõ thêi ®iÓm ph¸t sinh quyÒn khiÕu n¹i. VËy, ¸ Ch©u cã quyÒn khëi kiÖn trong thêi h¹n tõ 18/7/05 ®Õn 18/7/07* (®èi víi Hîp ®ång 41) *vµ tõ 27/7/05 ®Õn 27/7/07* (®èi víi Hîp ®ång 42).	0,2 ® 0, 4 ®